

1500435-12.2022.8.26.0556

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Ana Paula Comini Sinatura Asturiano

Comarca: Américo Brasiliense

Foro: Foro de Américo Brasiliense

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 12/12/2022

... reiteradamente ou não, o tráfico de drogas.

Consta ainda que no dia 26/08/2022, por volta das 06:00 hs, na rua Toledo Pizza nº 700, apartamento 32, os réus estariam guardando, para fins de tráfico, 20 porções, tamanho grande de maconha, pesando aproximadamente 379,09 g., 71 microtubos contendo cocaína, pesando aproximadamente 27,37 g., e 24 pedras de crack, pesando ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Américo Brasiliense

Foro de Américo Brasiliense

2ª Vara

Rua Dom Pedro II, 65, Américo Brasiliense-SP - cep 14820-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500435-12.2022.8.26.0556 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500435-12.2022.8.26.0556

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2234531/2022 - DEL.POL.AMÉRICO BRASILIENSE, 27034197 - DEL.POL.AMÉRICO BRASILIENSE, FN5212-1/2022 - Delegacia de Polícia de Américo Brasiliense

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CAIM EDUARDO BATISTA e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Paula Comini Sinatura Asturiano

JOÃO VICTOR PRATES, CAIM EDUARDO BATISTA e LUIS FERNANDO DE ANDRADE DO NASCIMENTO foram denunciados pelo Ministério Público como incurso nos artigos 33, "caput", e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006 em concurso material de delitos, porque, em data incerta, mas até o dia 26/08/2022, na cidade de Américo Brasiliense, associaram-se entre si e com os adolescentes inimputáveis C. E. S. B. e E. S. L., com o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o tráfico de drogas.

Consta ainda que no dia 26/08/2022, por volta das 06:00 hs, na rua Toledo Pizza nº 700, apartamento 32, os réus estariam guardando, para fins de tráfico, 20 porções, tamanho grande de maconha, pesando aproximadamente 379,09 g., 71 microtubos contendo cocaína, pesando aproximadamente 27,37 g., e 24 pedras de crack, pesando aproximadamente 6,96 g. sem autorização e em desacordo legal e regulamentar.

Em audiência de custódia realizada em plantão judiciário, foi concedida a liberdade provisória com cautelares à Caim E. Batista, bem como convertida a prisão em flagrante em preventiva com relação aos réus Luis Fernando A. do Nascimento e João Victor Prates (fls. 151/156).

Os réus foram notificados (fls. 312, 347 e 349) e apresentaram defesa prévia (fls. 310/311 e 353/354), sendo alegada a falta de provas.

A denúncia foi recebida às fls. 362.

Realizada audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidas as testemunhas arroladas e os réus foram interrogados.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a parcial procedência da acusação com a condenação apenas de João Victor Prates, pelo delito de tráfico de drogas, tendo em vista que confessou a posse das drogas e dos petrechos. Requereu ainda que não seja aplicado o tráfico privilegiado, em razão das circunstâncias do crime; e que seja aplicado o regime inicial fechado sem a substituição por penas restritivas de direitos.

Por sua vez, a Defesa de Luis F. A. do Nascimento acompanhou a manifestação do Ministério Público, requerendo a sua absolvição dos delitos em questão.

A defesa de João Victor Prates e Caim E. Batista, em memoriais de fls. 418/420, acompanhou o requerimento de absolvição do Ministério Público com relação a Caim; e requereu a absolvição de João Victor. Subsidiariamente, requereu a aplicação do redutor legal e a aplicação de atenuantes.

É o relatório.

Decido.

A ação penal é procedente em parte.

Com relação ao delito de tráfico de drogas imputado ao réu João Victor Prates, a materialidade do delito está demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, pelo boletim de ocorrência de fls. 02/12, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 25/28, pelas imagens de fls. 81/91, pelos laudos de constatação de fls. 109/141, pelos laudos definitivos, de descrição da natureza dos entorpecentes e eficácia de objetos (fls. 205/288), pelo laudo de extração de conteúdo de celular às fls. 314/345 e 380/392 e pelas provas orais colhidas.

A autoria também é certa.

Interrogado, o réu João Victor disse que tinha alugado o apartamento da mãe de Caim (locadora), sendo que Caim e Luis tinham ido dormir lá no dia dos fatos. Esclareceu que as drogas e acessórios eram seus, bem como que as drogas que preparava e vendia foram encontradas no seu quarto.

Os policiais civis Hugo B. Valério e José Rubens dos Santos relataram a investigação realizada, sendo levantadas informações de que o apartamento em questão era ponto de manipulação de drogas e de pernoite das pessoas que ficavam no ponto de venda. Relataram que as drogas estavam à vista e foram encontradas com João (próximo dele) e que havia vários petrechos na cozinha com resquícios e entorpecentes, como se fosse uma fábrica de drogas. Acrescentaram que já tinham informações investigativas de que João promovia a venda de drogas. Disseram ainda que Cássio e Eduardo não foram presos na mesma ocasião, mas foram na mesma operação.

Dessa forma, verifico que o conjunto probatório é conclusivo para a condenação do réu João Victor Prates pelo delito de tráfico de drogas.

Note-se que a prova oral colhida em depoimentos de policiais deve ter o mesmo valor de qualquer outra, a não ser que haja motivos concretos para suspeitar de sua veracidade, o que não ocorre no caso em questão. Ademais, as declarações de agentes públicos têm fé pública, cabendo à parte que alega a suspeição comprová-la. Sem contar que os agentes prestam compromisso de dizer a verdade, sob pena de crime de falso testemunho, diferente dos réus, que alegam o que bem entendem, sempre visando à autodefesa.

Neste sentido:

“ Vale destacar que os policiais são agentes públicos que gozam da presunção de idoneidade no exercício da função e, por isso, as suas declarações devem ser acolhidas sem reservas, especialmente senão se demonstrou interesse concreto da sua parte na incriminação do acusado. A respeito do assunto é iterativa a jurisprudência no sentido de que 'o depoimento de policial obedece aos mesmos princípios aplicáveis ao restante das pessoas, não havendo que se falar em suspeição ou inidoneidade considerando-se somente sua condição funcional'(RT 752/589).” (Apelação nº 0030961-20.2015.8.26.0576, 10ª Câmara Criminal Extraordinária do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Tristão Ribeiro, j. 30.6.2017).

No caso em questão, os depoimentos dos policiais são uníssonos e não há qualquer razão para suspeitar do que disseram, tampouco suspeitar de que pretendam acusar a ré falsamente pela prática de crime tão grave. Não há dúvida sobre o nexo de causalidade e reponsabilidade do réu pela droga apreendida.

Após investigações, os policiais encontraram o réu João Victor em local apontado como ponto de produção ou venda de drogas, sendo ele encontrado junto às drogas em seu quarto, além de diversos maquinários para a produção e comercialização dos entorpecentes na cozinha. Ainda, ele confessou a prática do tráfico ilícito de drogas, não restando dúvidas de sua conduta criminosa.

Dessa forma, todas as circunstâncias da apreensão não deixam dúvidas de que o acusado João Victor estava praticando a atividade espúria da traficância de drogas. Assim, entendo que a prática do tráfico restou devidamente delineada.

No entanto, destaco que não é o caso de aplicar o redutor de pena previsto no §4º do tipo penal em questão, tendo em vista as circunstâncias da infração penal cometida, em especial a vasta quantidade de drogas e a estrutura para a traficância, com diversos maquinários para a produção e preparação das drogas.

Por outro lado, com relação ao delito previsto no artigo 35 da Lei nº 11.340/06 imputado ao réu João Victor Prates; e os delitos previstos nos artigos 33, “caput” e 35 da Lei nº 11340/06 aos réus Caim Eduardo Batista e Luis Fernando De Andrade Do Nascimento, a acusação não prospera.

De fato, havendo pleito de absolvição pelo representante do Ministério Público, incabível qualquer análise do quadro probatório para um eventual decreto condenatório.

Nessa esteira, o artigo 385 do Código de Processo Penal não se encontra em consonância com o sistema acusatório e com a imparcialidade do magistrado, tratando-se de um apego do legislador ao sistema inquisitivo, restando claro, portanto, que tal artigo não foi recepcionado pela Constituição Federal.

Assim, sendo a titularidade da ação penal exclusiva do Ministério Público, e havendo pedido de absolvição ao final, de rigor é o acolhimento de sua manifestação.

Passo a dosar as penas de João Victor Prates.

Na primeira fase de fixação da pena, não verifico circunstâncias desfavoráveis ao réu, fixando-se a pena no mínimo legal de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, não há agravantes, ressaltando ser incabível a aplicação de atenuantes abaixo do piso. Na derradeira fase de fixação da pena, não reconheço causas de aumento ou diminuição da pena, ressaltando que não é o caso de "tráfico privilegiado", nos termos da fundamentação.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos por entender que essa substituição não será suficiente, embora cabível na espécie. Fixo o valor do dia-multa no mínimo legal.

Fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena, tendo em vista a natureza do crime em questão.

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a ação penal e condeno JOÃO VICTOR PRATES às penas de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, sendo cada um deles no valor mínimo legal, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 e o ABSOLVO da acusação relativa à infração prevista no artigo 35 da Lei nº 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal; ABSOLVO os réus CAIM EDUARDO BATISTA e LUIS FERNANDO DE ANDRADE DO NASCIMENTO da acusação relativa aos artigos 33, "caput" e 35, da Lei nº 11.343/06, também com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Recomende-se o réu João Victor Prates na prisão em que se encontra, pois remanescem os requisitos autorizadores da segregação cautelar que deve ser mantida.

Tendo em vista a absolvição, revogo as medidas cautelares diversas da prisão com relação a Caim E. Batista. Outrossim, expeça-se alvará de soltura clausulado a Luis Fernando A. do Nascimento.

Custas na forma da Lei, observada eventual justiça gratuita.

Oportunamente, inclua-se o nome do réu João Victor Prates no rol dos culpados.

P.R.I.C.

Americo Brasiliense, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA